

प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दीवानी अपीलिय अधिकारिता

दीवानी अपील संख्या 8957 वर्ष 2022

मैसर्स शेखर रिसॉर्ट्स लिमिटेड (यूनिट होटल ओरिएंट ताज)

... अपीलार्थी

बनाम

भारत संघ और अन्य

... प्रत्यर्थीगण

निर्णय

न्यायमूर्ति एम.आर. शाह

1. रिट टैक्स संख्या 328/2021 में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित 24.06.2021 के उस आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए मूल रिट याचिकाकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा दायर उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें "सबका विश्वास (विरासत विवाद

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

समाधान) योजना, 2019" (इसके बाद "2019 की योजना" के रूप में संदर्भित) योजना के तहत अपीलकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए प्रत्यर्थी को निर्देश देने की मांग की गई थी।

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

यह कि सेवा कर विभाग में पंजीकृत अपीलकर्ता –कंपनी आतिथ्य सेवाएँ प्रदान करने में लगी एक कंपनी थी।सेवा कर विभाग ने अपीलकर्ता द्वारा सेवा कर की चोरी करने की जांच की और होटल, सराय, गेस्ट हाउस, रेस्तरां सेवाओं, मंडप देखरेख की सेवाओं आदि जैसी विभिन्न श्रेणियों के तहत सेवा कर के भुगतान की मांग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया।

2.1 दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (इसके बाद "आईबीसी" के रूप में संदर्भित) के तहत अपीलकर्ता-कंपनी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। एनसीएलटी, दिल्ली ने दिनांक 2 11.09.2018 के आदेश के माध्यम से आईबीसी की धारा 7 के तहत अपीलकर्ता के वित्तीय लेनदारों द्वारा दाखिल प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार, दिनांक 11.09.2018 से अपीलकर्ता के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू हुई और अपीलकर्ता पर 11.09.2018 से आईबीसी की धारा 14 के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया। आईबीसी के प्रावधानों के अनुसार गठित लेनदारों की समिति ने अपनी 15 वीं बैठक में 04.06.2019 को एनसीजे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। इसके बाद "सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान)

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

योजना, 2019" का लाभ उठाने के लिए वित्त अधिनियम, 2019 की धारा 125 के तहत 01.09.2019 को 2019 की योजना शुरू की गई। अपीलकर्ता ने अपने समाधान पेशेवर के माध्यम से योजना 2019 के तहत विहित अवधि के भीतर एक आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदक-कंपनी को 27.12.2019 को प्रपत्र संख्या 1 जारी किया गया था। इस स्तर पर, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि योजना 2019 के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.12.2019 थी। इस प्रकार, प्रपत्र संख्या 1 विहित समय सीमा के भीतर जारी किया गया था और बकाया कर की गणना अपीलकर्ता द्वारा योजना, 2019 के अनुसार की गई थी। यह कि इसके बाद नामित समिति द्वारा अपीलकर्ता द्वारा योजना के तहत बकाया और देय राशि का निर्धारण करते हुए 25.02.2020 को प्रपत्र संख्या 3 जारी किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि बकाया कर के भुगतान के लिए उक्त विवरण के अनुसार, अपीलकर्ता को रु. 1,24,28,500/- का भुगतान करना आवश्यक था। योजना के तहत अपीलार्थी/निर्धारिती को 30 दिनों की समयावधि के भीतर प्रपत्र संख्या 3 के अनुसार भुगतान करना आवश्यक था। हालाँकि कोविड-19 महामारी को देखते हुए, सरकार द्वारा भुगतान करने का समय 30.06.2020 तक बढ़ा दिया गया था।

2.2 यह कि एनसीएलटी ने दिनांक 24.07.2020 के आदेश के माध्यम से सफल समाधान आवेदक- एनसीजे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की समाधान योजना को मंजूरी दे दी। इस प्रकार, एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना को मंजूरी मिलने पर 24.07.2020 को दिवाला कार्यवाही बंद होने के साथ प्रतिबंध अवधि समाप्त हो गई। एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

की स्वीकृति के बाद, अपीलकर्ता ने सफल समाधान आवेदक और आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आगरा को पत्र लिखकर उन्हें सूचित किया कि आईबीसी के तहत समाधान प्रक्रिया समाप्त हो गई है और अपीलकर्ता फॉर्म संख्या 3 में नामित समिति द्वारा निश्चित की गई 1,24,28,500/- रुपये की पूरी राशि देने के लिए तैयार और इच्छुक है। दिनांक 09.10.2020 को सहायक आयुक्त को भेजे गए पत्र में, अपीलकर्ता ने बताया कि कंपनी पर लगाए गए कानून रोक के कारण अपीलकर्ता द्वारा योजना, 2019 के तहत निर्धारित राशि का भुगतान 30.06.2020 से पहले नहीं किया जा सका और बकाया भुगतान करने की अनुमति मांगी गई। संयुक्त आयुक्त, आगरा ने 19.10.2020 दिनांकित पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता को सूचित किया कि योजना के तहत भुगतान की अंतिम तिथि 30.06.2020 थी, जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता। परिणामस्वरूप अपीलकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। चूंकि अपीलकर्ता प्रतिबन्ध हटाए जाने के बाद बकाया राशि के भुगतान के लिए अनुमति प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए अपीलकर्ता ने रिट टैक्स संख्या 328/2021 के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को निम्न आधारों पर खारिज कर दिया है कि (i) उच्च न्यायालय योजना के विपरीत निर्देश जारी नहीं करेगा; (ii) मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती क्योंकि योजना के तहत नामित समिति मौजूद नहीं है।

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

2.3 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल रिट याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की है।

3. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री चरण्या लक्ष्मीकुमारन ने जोरदार तरीके से कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करने और प्राधिकारी को योजना, 2019 के अंतर्गत बकाया और देय राशि स्वीकार करने का निर्देश नहीं देकर गंभीर गलती की है।

3.1 यह कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि नामित समिति मौजूद नहीं है। यह कहा गया है कि योजना के तहत नामित समिति का गठन योजना, 2019 के नियम 5 के अनुसार किया गया था। मामले में अन्तर्निहित कर धनराशि के आधार पर, नामित समिति में प्रधान आयुक्त, आयुक्त, अपर आयुक्त, संयुक्त आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के उपायुक्त शामिल होते हैं। यह कहा गया है कि वर्तमान मामले में, नामित समिति में संयुक्त आयुक्त और आयुक्त शामिल हैं जो प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 के कार्यालयों से संबद्ध अधिकारी हैं। यह कि नामित अधिकारी योजना के तहत कार्यवाही पूरी होने तक योजना के तहत नामित समिति के रूप में कार्य करते रहेंगे।

3.2 यह कहा गया है कि योजना के तहत नामित समिति का गठन देश भर के न्यायालयों के आदेशों का पालन करने के लिए आवश्यकता के आधार पर किया जा रहा है। यह कि कई मामलों में नामित समिति ने योजना, 2019 के

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

तहत आवेदनों को गलत तरीके से नामंजूर कर दिया और विभिन्न अदालतों ने 30.06.2020 के बाद नामित समिति के फैसलों को अपास्त कर दिया और नामित समिति को योजना, 2019 के तहत संबंधित आवेदकों के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया। यह कहा गया है कि अदालतों/उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अनुसार मामलों पर पुनर्विचार करने के लिए, सीबीईसी ने संबंधित नामित समितियों द्वारा योजना के तहत घोषणाओं के मैनुअल प्रक्रिया की अनुमति देने के लिए 17.03.2021 दिनांकित निर्देश जारी किए। यह कहा गया है कि इसलिए 30.06.2020 के बाद भी संबंधित नामित समितियों ने योजना के तहत अपने कार्यों को पूरा किया, हालांकि मैनुअल प्रक्रिया द्वारा किया। यह कहा गया है कि इसलिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क कि नामित समितियां 30.06.2020 के बाद अस्तित्व में नहीं हैं और इसलिए अपीलकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 30.06.2020 के बाद भी और यहां तक कि सीबीईसी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, संबंधित नामित समितियों ने घोषणाओं को मैनुअल रूप से कार्य करना और संसाधित करना जारी रखा।

3.3 अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने उस कारण का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया है जिसके लिए अपीलकर्ता योजना 2019 के तहत राशि का 30.06.2020 को या उससे पहले जमा नहीं कर सका था। यह कहा गया है कि प्रासंगिक समय पर और विशेष रूप से उस समय जब प्रपत्र संख्या 3 जारी किया गया था और यहां तक कि योजना

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

2019 के तहत अवधि के दौरान, अपीलकर्ता को प्रतिबंध अवधि के आधार पर आईबीसी के प्रावधानों की कठोरता के अधीन किया गया था जो एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देने पर 24.07.2020 को समाप्त हुई। यह कहा गया है कि वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता कानून के लागू होने के कारण, सद्भावनावश 30.06.2020 को या उससे पहले निर्धारित बकाया को जमा नहीं कर सका। इसके बाद यह तर्क दिया गया है कि प्रतिबन्ध अवधि के दौरान, आईबीसी के प्रावधानों के अनुसार कोई भुगतान नहीं किया जा सकता था। यह तर्क दिया गया है कि यदि प्रतिबन्ध अवधि के दौरान कोई भुगतान किया गया होता तो वह आईबीसी के प्रावधानों का भंग होता। यह कहा गया है कि दिवालिया कार्यवाही के दौरान स्वीकार की गई समाधान योजना के अनुसार, समाधान आवेदक को प्रभावी तिथि से 6 महीने के भीतर सभी वैधानिक बकाया (सेवा कर बकाया सहित) एक एस्क्रो खाते में जमा करने की आवश्यकता थी। समाधान योजना के अनुसार, एस्क्रो खाते में भुगतान को संबंधित परिचालन लेनदारों को प्रभावी भुगतान के रूप में माना जाएगा। यह आगे तर्क दिया गया है कि इस मामले में, प्रभावी तिथि 24.07.2020 है, यह वह तारीख है जब एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना को मंजूरी दी गई थी। इसलिए अन्य वैधानिक बकाया के साथ सेवा कर बकाया छह महीने की अवधि की समाप्ति से पहले 08.01.2021 को एक एस्क्रो खाते में जमा किया गया था। यह निकलकर आया है कि इस माननीय न्यायालय ने **प्रधान आयकर आयुक्त बनाम मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड, (2018) 18 एससीसी 786** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि एक बार प्रतिबंध लागू हो जाने के बाद, देनदार के

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

खिलाफ कोई भी मौजूदा कार्यवाही निषिद्ध होगी। इस संबंध में, यह कहा गया है कि आईबीसी को किसी भी असंगत कानून पर प्राथमिकता दी जाएगी।

3.4 यह जोरदार तरीके से कहा गया है कि किसी भी मामले में, किसी भी व्यक्ति को कानून के संचालन के कारण उपचार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह कि वर्तमान मामले में, कोविड-19 महामारी और एनसीएलटी के काम न करने के कारण आईबीसी के तहत रोक अवधि को 11.09.2018 से 24.07.2020 तक बढ़ा दिया गया था। यह तर्क दिया गया है कि अन्यथा भी, अपीलकर्ता कानून के संचालन द्वारा प्रतिबन्ध अवधि के दौरान कोई भुगतान नहीं कर सकता था और भुगतान करने में असमर्थता, आईबीसी के प्रावधानों के तहत लगाए गए प्रतिबन्ध के कारण थी। यह आग्रह किया गया है कि जब योजना 2019 के तहत आवेदन जमा किया गया और समयसीमा के भीतर प्रक्रिया कर दी गयी तो अपीलकर्ता को उपचार विहित नहीं छोड़ा जा सकता है। उपरोक्त तर्कों और मांगे गए अनुतोष के समर्थन में, अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने सुनील वासुदेव बनाम सुंदर गुप्ता, (2019) 17 एससीसी 385 (प्रस्तर 31), यूनाइटेड एयर ट्रैवल सर्विसेज बनाम भारत संघ, (2018) 8 एससीसी 141 (प्रस्तर 13) और भारत संघ बनाम आशीष अग्रवाल, (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 543 (प्रस्तर 23) के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर पुरजोर तरीके से अवलम्ब लिया है।

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

3.5 यह दोहराया गया है कि अपीलकर्ता कानूनी अक्षमता के कारण भुगतान नहीं कर सका और किसी से भी असंभव कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। **ज्ञानीचंद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2016) 15 एससीसी 164 (प्रस्तर 11)** और **कलकत्ता आयरन मर्चेण्ट्स एसोसिएशन बनाम वाणिज्यिक कर आयुक्त, (1997) 8 एससीसी 42 (प्रस्तर 5)** के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर अवलम्ब लिया गया है।

3.6 यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता के साथ बिना किसी गलती के पक्षपात नहीं किया जा सकता है और/या उसे पीड़ित नहीं किया जा सकता है। **अनमोल कुमार तिवारी और अन्य बनाम झारखंड राज्य (2021) 5 एससीसी 424** के मामले में, इस अदालत के फैसले पर अवलम्ब लिया गया है।

उपरोक्त तर्क देते हुए यह प्रार्थना की गयी है कि वर्तमान अपील को अनुमति प्रदान की जाए और प्रत्यर्थियों को योजना 2019 के तहत तय किए गए बकाया के लिए 1,24,28,500/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए और तदनुसार अपीलकर्ता को उन्मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

4. वर्तमान अपील का विरोध करते हुए, भारत संघ की ओर से पेश विद्वान एएसजी श्री विक्रमजीत बनर्जी ने जोरदार ढंग से कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को खारिज करने और प्रत्यर्थी को योजना, 2019 के तहत तय किए गए बकाया के

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

भुगतान को स्वीकार करने का निर्देश देने से इनकार करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है।

4.1 यह कहा गया है कि स्वीकार्य रूप से, यह योजना 30.06.2020 तक वैध थी और योजना, 2019 के तहत तय की गई राशि के भुगतान की अंतिम तिथि 30.06.2020 थी। इसके बाद योजना को बंद कर दिया गया और यहां तक कि नामित समितियों को भी भंग कर दिया गया और इसलिए जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से पाया गया है, कि माननीय उच्च न्यायालय के पास योजना का विस्तार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह कहा गया है कि यदि योजना को बढ़ाया जाता है तो यह कई जटिलताएं उत्पन्न करेगी।

4.2 आगे यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में, स्वीकार किया गया है कि योजना के तहत तय की गई राशि का 30.06.2020 से पहले कोई भुगतान नहीं किया गया था और इसलिए योजना, 2019 के तहत तय की गई राशि का भुगतान करने के लिए समय सीमा बढ़ाने के लिए मूल याचिकाकर्ता की प्रार्थना को आयुक्त द्वारा उचित रूप से खारिज किया गया था और इसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से ही हस्तक्षेप नहीं किया गया है।

उपरोक्त तर्क देते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

5. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

6. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है और यह विवाद में नहीं है कि अपीलकर्ता योजना, 2019 के तहत समझौते का लाभ पाने का हकदार है। 01.09.2019 को योजना, 2019 शुरू की गई थी और योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 30.12.2019 थी और वास्तव में, अपीलकर्ता ने 27.12.2019 को यानी आवेदन करने की निर्दिष्ट अंतिम तिथि से पहले फॉर्म संख्या 1 पर आवेदन दे दिया था। योजना के तहत, फॉर्म संख्या 1 देने के बाद नामित समिति को इसकी जांच करनी थी और निपटान राशि(तय राशि) का निर्धारण करने के लिए अंतिम फॉर्म संख्या 3 जारी करना था, जिसका भुगतान आवेदक को अंतिम निर्धारण- फॉर्म संख्या 3 की प्राप्ति की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर करना था। अपीलकर्ता को 25.02.2020 को फॉर्म संख्या 3 जारी की गयी थी और 25.03.2020 को या उससे पहले निपटान बकाया (तय किए गए बकाया) का भुगतान करना आवश्यक था। हालाँकि, कोविड-19 महामारी को देखते हुए सरकार ने समय को 30.06.2020 तक बढ़ा दिया। इसलिए अपीलकर्ता को 30.06.2020 को या उससे पहले नियत बकाया जमा करना आवश्यक था। हालाँकि योजना, 2019 के लागू होने से पहले ही, अपीलकर्ता को आईबीसी के तहत कार्यवाही के अधीन किया गया था जो 11.09.2018 को तब शुरू हुई जब एनसीएलटी ने आईबीसी की धारा 7 के तहत आवेदन स्वीकार किया। इस प्रकार, आईबीसी के तहत रोक 11.09.2018 को शुरू हुई। सीओसी ने 04.06.2019 को समाधान योजना को मंजूरी दी और इसे एनसीएलटी द्वारा दिनांकित 24.07.2020 के आदेश द्वारा अनुमोदित किया गया। इसलिए, आईबीसी के तहत रोक 24.07.2020 तक जारी रही।

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

आईबीसी के प्रावधानों के तहत प्रतिबंध (रोक) की अवधि के दौरान कोई भुगतान नहीं किया जा सकता था। इसलिए अपीलकर्ता को कोई भी भुगतान करने से वैधानिक रूप से प्रतिबंधित/वर्जित किया गया था। प्रतिबंध के दौरान भुगतान करने में, अपीलकर्ता की ओर से वैधानिक अक्षमता थी। यदि अपीलकर्ता ने रोक की अवधि के दौरान कोई भुगतान किया होता, तो अपीलकर्ता आईबीसी के प्रावधानों का भंग करता। इसलिए अपीलकर्ता के लिए रोक की अवधि के दौरान कोई भुगतान करना असंभव था। रोक समाप्त होने के तुरंत बाद, अपीलकर्ता-समाधान पेशेवर/सफल समाधान आवेदक ने प्राधिकरण से संपर्क किया और उनसे फॉर्म संख्या 3 के अनुसार योजना, 2019 के तहत नियत राशि स्वीकार करने का अनुरोध किया। उच्च न्यायालय द्वारा नामजूर करने की पुष्टि किए जाने पर आयुक्त द्वारा इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है।

7. इसलिए इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न रखा गया है, वह यह है कि क्या आईबीसी के तहत रोक और/या प्रतिबंधों के मद्देनजर जब अपीलकर्ता के लिए तय की गई राशि जमा करना असंभव था, तो अपीलकर्ता को बिना किसी गलती के दंडित किया जा सकता है? किसी दिए गए मामले में, क्या अपीलकर्ता को उसकी अपनी गलती के बिना भी पीड़ित किया जा सकता है और उपचार से वंचित किया जा सकता है और लाभ/राहत से वंचित किया जा सकता है, हालांकि अपीलकर्ता के लिए प्रतिबंध के दौरान तय की गई राशि को जमा करने जैसा कुछ भी कार्य करना असंभव था।

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

7.1 विधि की तय स्थिति के अनुसार, किसी भी पक्ष को उपचार से वंचित नहीं किया जाएगा और पक्षकारों ने अदालत के समक्ष जो भी समस्या उठाई होगी, उसकी गुण-दोष के आधार पर जांच की जानी चाहिए [सुनील वासुदेव (उपरोक्त) (प्रस्तर 31)]।

7.2 जैसा कि कलकत्ता आयरन मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पाया और अभिनिर्धारित किया गया है, कोई भी कानून किसी व्यक्ति को असंभव चीज को करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। [कलकत्ता आयरन मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (उपरोक्त) (प्रस्तर 5)]

7.3 ज्ञानचंद (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने कहा कि न्यायालय की ओर से कुछ ऐसा करने का निर्देश देना उचित नहीं होगा जो असंभव है और यदि किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा करने का निर्देश दिया गया है जो असंभव है और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

8. उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, अपीलकर्ता को कुछ ऐसा ना करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है जो उसके लिए करना असंभव था। प्रतिबंध की अवधि के दौरान कोई भी भुगतान करने में अपीलकर्ता के रास्ते में एक कानूनी बाधा थी। भले ही अपीलकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर तय की गई राशि जमा करना चाहता था, लेकिन आईबीसी के तहत प्रतिबंध को देखते हुए ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि प्रतिबंध के दौरान कोई भुगतान नहीं किया जा सकता था। मामले के उस दृष्टिकोण में, अपीलकर्ता को उपचार

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

विहिन नहीं छोड़ा जा सकता है और उसे कानूनी बाधा के कारण पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए जो इसका कारण था और/या निर्धारित समय के भीतर कार्य नहीं करने पर कारण था।

8.1 अब जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय की टिप्पणियाँ की गई हैं कि उच्च न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, योजना 2019 के तहत अवधि को बढ़ा नहीं सकता है, उच्च न्यायालय कुछ हद तक सही है। उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए योजना का विस्तार नहीं कर सकता है। हालाँकि वर्तमान मामले में, यह उच्च न्यायालय द्वारा योजना के विस्तार का मामला नहीं है; यह उपचारात्मक उपाय करने का मामला है। यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ अपीलकर्ता ने योजना के तहत निर्धारित समय के भीतर कोई आवेदन नहीं किया हो। यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ निपटान (तय की गई) राशि का निर्धारण करने वाला प्रपत्र संख्या 3 योजना की वैधता के दौरान जारी नहीं किया गया था। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अपीलकर्ता ने जानबूझकर नियत राशि जमा नहीं की हो और/या निर्धारित समय के भीतर नियत राशि जमा नहीं करने में अपीलकर्ता की ओर से कोई लापरवाही हुई हो। जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह एक ऐसा मामला है जिसमें अपीलकर्ता आईबीसी के प्रावधानों को देखते हुए कानूनी बाधा और प्रतिबंध की अवधि के दौरान भुगतान करने पर रोक के कारण भुगतान करने में असमर्थ था। किसी मामले में ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिसने योजना के तहत आवेदन किया हो और जिसे 30.06.2020 को या उससे पहले भुगतान करना था, वह 29.06.2020 को गंभीर रूप से बीमार हो गया

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

और उसके मामलों को देखने वाला कोई नहीं था और इसलिए वह राशि जमा नहीं कर सका; ऐसी असमर्थता उसके नियंत्रण से बाहर थी और उसके तुरंत बाद, बीमारी से बाहर निकलने पर उसने राशि जमा करने का प्रयास किया और/या अदालत का दरवाजा खटखटाया— क्या अदालत अपनी आंखें बंद कर सकती है और कह सकती है कि हालांकि उस व्यक्ति की भुगतान करने में असमर्थता के वैध कारण और/या कारण हो सकते हैं, फिर भी उसे कोई राहत नहीं दी जा सकती है? ऐसे असाधारण मामले हो सकते हैं जिन पर प्रत्येक मामले के तथ्यों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। अदालतें न्याय करने के लिए होती हैं और किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती हैं जो उसके लिए करना असंभव था।

8.2 अब जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दूसरे आधार का संबंध है कि नामित समितियाँ अस्तित्व में नहीं हैं, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सीबीसीई ने एक परिपत्र जारी किया है कि ऐसे मामले में जहाँ उच्च न्यायालय/न्यायालयों ने 30.06.2020 के बाद योजना के तहत दावे की नामंजूरी को अपास्त करते हुए एक आदेश पारित किया है, तो आवेदनों को मैनुअल तरीके से लिया जा सकता है। कई मामलों में उच्च न्यायालयों ने मामले को नामित समितियों को वापस भेज दिया है जिसमें विभाग के अधिकारी शामिल होते हैं और उसके बाद आवेदनों को मैनुअल तरीके से लिया जाता है।

9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताई गई परिस्थितियों में और कारणों से, क्योंकि अपीलकर्ता सुसंगत समय पर, विशेष रूप से

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

30.06.2020 को या उससे पहले, आईबीसी के तहत रोक को देखते हुए नियत की गई राशि का भुगतान करने पर रोक और कानूनी बाधा के कारण नियत की गई राशि जमा करने की स्थिति में नहीं था और जैसा कि यह पाया गया है कि अपीलार्थी अन्यथा योजना के तहत लाभ का हकदार था क्योंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत फॉर्म संख्या 1 को स्वीकार कर लिया गया है, निपटान(तय) राशि का निर्धारण करने वाला फॉर्म संख्या 3 जारी कर दिया गया है, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा अनुरोध की गई कोई राहत देने से इनकार करके गलती की है।

10. उपरोक्त को देखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, वर्तमान अपील को अनुमति प्रदान की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को एतद्द्वारा निरस्त और अपास्त किया जाता है। यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता द्वारा पहले ही जमा किए गए 1,24,28,500/- रुपये का भुगतान "सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019" के तहत तय किए गए बकाया भुगतान के लिए विनियोजित किया जाए और अपीलकर्ता को उन्मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। तदनुसार वर्तमान अपील को अनुमति प्रदान की जाती है।

हालांकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के लिए कोई आदेश नहीं होगा।

.....

(न्यायमूर्ति एम. आर. शाह)

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

.....

(न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्न)

नई दिल्ली;

5 जनवरी 2023

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”